

🔍 SaaS কন্ট্রাক্ট পর্যালোচনা — Ozzy! Health Ecosystem এর দৃষ্টিকোণ থেকে

দুইটি চুক্তির তুলনামূলক বিশ্লেষণ:

- **Contract A** = হাসপাতালের মালিকের দেওয়া ড্রাফট (generic)
- **Contract B** = তোমার তৈরি Bangla ভার্সন ([saas-contract-template-bn.md](#))
- **Contract C** = তোমার English ভার্সন ([saas-contract-template.md](#))

সারসংক্ষেপ (TL;DR)

তোমার ভার্সন (B/C) হাসপাতালের মালিকের ড্রাফট (A) থেকে **অনেক ভালো**, কিন্তু এখনো কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফাঁক আছে যা একটা SaaS company + health ecosystem হিসেবে তোমার জন্য সমস্যা তৈরি করতে পারে।

বিষয়	ঝুঁকির মাত্রা	কোন চুক্তি?
ডেটা মালিকানা vs Ecosystem মডেল	🔴 উচ্চ	A বনাম B/C
IP / কাস্টম ফিচার মালিকানা	🔴 উচ্চ	A
পেমেন্ট না হলেও সিস্টেম চালু	🔴 উচ্চ	A
Liability ক্যাপ	🟡 মাঝারি	A vs B/C
Lock-in নিষেধ / এক্সিট সাপোর্ট	🟡 মাঝারি	A
SLA penalty অস্পষ্ট	🟡 মাঝারি	B/C
মূল্যবৃদ্ধি ক্লজ নেই	🟡 মাঝারি	B/C
Force Majeure নেই	🟡 মাঝারি	সব
Governing Law / Dispute	🟢 কম	B/C

🔴 ক্রিটিক্যাল ঝুঁকি (Critical Risks)

১. ডেটা মালিকানা — Hospital Owner's Draft তোমার Ecosystem ধ্বংস করবে

হাসপাতালের মালিকের ড্রাফট (A) বলছে:

"সিস্টেমে থাকা সব ডেটার একক মালিক ক্লায়েন্ট" "প্রোভাইডার শুধুমাত্র data processor" "Full Database Export — SQL/Excel/CSV, ৭ কার্যদিবসের মধ্যে"

সমস্যা: এই শর্ত মানলে তোমার **Global Patient Vault** কনসেপ্ট মারা যাবে। হাসপাতাল বলবে "সব ডেটা আমার, রোগীকে কিছু দেওয়া যাবে না।" তোমার Ozzy! patient app, cross-hospital record sharing — কিছুই কাজ করবে না।

তোমার ভার্সন (B/C) যা করেছে — 🙌 স্মার্ট:

"প্রশাসনিক ডেটা = হাসপাতালের" কিন্তু "রোগীর চিকিৎসা রেকর্ড = রোগীর নিজস্ব অধিকার"

এই distinction তুমি ভালোই রেখেছ। কিন্তু আরো শক্ত করা দরকার:

[!CAUTION] **মিসিং:** তোমার কন্ট্রাক্টে **anonymized/aggregated data** ব্যবহারের অধিকার নেই। তুমি যদি ভবিষ্যতে AI buddy, analytics dashboard, বা population health insights বানাতে চাও (তোমার ecosystem এর অংশ), তাহলে

২. IP / কাস্টম ফিচার মালিকানা — Contract A তোমাকে শেষ করবে

হাসপাতালের মালিকের ড্রাফট (A) বলছে:

"ক্লায়েন্টের জন্য তৈরি সব কাস্টম ফিচারের মালিক ক্লায়েন্ট" "প্রোভাইডার অন্য কোথাও ব্যবহার করতে পারবে না"

সমস্যা: তুমি একটা SaaS কোম্পানি। তুমি যদি Hospital X এর জন্য একটা ল্যাব রিপোর্ট ফিচার বানাও, তাহলে Hospital Y-তে সেটা দিতে পারবে না? এটা SaaS মডেলের complete opposite। এই শর্ত মানলে তোমার পুরো multi-tenant business model ভেঙে যাবে।

তোমার ভার্সন (B/C): এই ক্লজ একদম নেই — **ভালো করেছ**। কিন্তু explicitly বলা উচিত যে core platform IP তোমার।

৩. পেমেন্ট না হলেও সিস্টেম চালু — Financial Suicide

হাসপাতালের মালিকের ড্রাফট (A) বলছে:

"পেমেন্ট না হলেও সিস্টেম সম্পূর্ণ বন্ধ করা যাবে না" "শুধুমাত্র Read-only মোডে সীমাবদ্ধ" "রোগীর ডেটা অ্যাক্সেস সবসময় চালু রাখতে হবে"

সমস্যা: এটা মানে তোমার Cloudflare ইনফ্রা খরচ চলতে থাকবে কিন্তু পেমেন্ট আসবে না। হাসপাতাল জেনেশুনে পেমেন্ট দেবে না, কারণ সিস্টেম তো read-only হলেও চলছেই। তুমি আটকে যাবে।

তোমার ভার্সন (B/C): তুমি লিখেছ "৭ দিন পর সিস্টেম suspend হতে পারে" — **এটা অনেক ভালো**। তবে "suspend" মানে কী, সেটা ক্লিয়ার করা দরকার।

● মাঝারি ঝুঁকি (Medium Risks)

৪. Liability Cap — তোমার ভার্সন ভালো কিন্তু...

চুক্তি	Liability Cap
Contract A	গত ১২ মাসের মোট পেমেন্ট
Contract B/C	গত ৩ মাসের মোট পেমেন্ট

তোমার ৩ মাসের cap অনেক ভালো। কিন্তু:

[!WARNING] Contract A যদি ক্লায়েন্ট জোর করে, ১২ মাসের cap মানে তোমার annual revenue-এর সমান liability। একটা startup এর জন্য এটা devastating হতে পারে।

৫. Lock-in নিষেধ ও ৩০ দিনের Exit Support

Contract A বলছে:

"চুক্তি শেষ হলে ৩০ দিনের ট্রানজিশন সাপোর্ট বাধ্যতামূলক" "নতুন সফটওয়্যারে মাইগ্রেশন সহায়তা করতে হবে"

সমস্যা: তোমার competitor-এর software-এ migrate করতে তুমি নিজেই সাহায্য করবে? এটা অবাস্তব। ডেটা export করে দেওয়া reasonable, কিন্তু "মাইগ্রেশন সহায়তা" মানে তোমার engineer-রা অন্য সফটওয়্যার শিখে সেখানে ডেটা চোকাবে — এটা overcommitment।

তোমার ভার্সন: তুমি শুধু CSV/SQL export বলেছ — **সঠিক approach**।

৬. মূল্যবৃদ্ধি (Price Escalation) ক্লজ নেই

[!IMPORTANT] তোমার কোনো ভার্সনেই **annual price increase** ক্লজ নেই। Cloudflare costs, inflation, feature additions — সব মিলিয়ে ২-৩ বছর পর তোমার মাসিক subscription হয়তো বাড়াতে হবে। কিন্তু কন্ট্রাক্টে right না থাকলে ক্লায়েন্ট আপত্তি করবে।

যোগ করা উচিত: "প্রোভাইডার প্রতিটি নবায়ন চক্রে সর্বোচ্চ ১০% পর্যন্ত মূল্য সমন্বয় করতে পারবে, ৬০ দিনের পূর্ব নোটিশ সাপেক্ষে।"

৭. SLA Penalty অস্পষ্ট

তোমার কন্ট্রাক্টে ৯৯.৯% uptime বলেছে কিন্তু **fail করলে কী হবে** সেটা নেই। Contract A বলে "সার্ভিস ক্রেডিট/ডিসকাউন্ট" — তোমারটায় কিছুই নেই।

রিকমেন্ডেশন: "best-effort basis" রেখেছ ভালো করেছ, কিন্তু explicit করে বল যে কোনো financial penalty applicable নয়। না হলে ক্লায়েন্ট implied warranty argue করতে পারে।

৮. Force Majeure নেই

কোনো ভার্সনেই **Force Majeure** (প্রাকৃতিক দুর্যোগ, pandemic, internet outage) ক্লজ নেই। Cloudflare global outage হলে তুমি কি দায়ী? এটা থাকা must।

● তোমার ভার্সনে যা ভালো করেছ

- 1. **Patient-centric data model** — Hospital owner = custodian, Patient = owner. এটা তোমার ecosystem এর জন্য চাবি।
- 2. **Medical liability disclaimer** — "প্রোভাইডার চিকিৎসাজনিত সিদ্ধান্তের জন্য দায়ী নয়" — খুব জরুরি ছিল।
- 3. **Reasonable termination** — ৭ দিনের cure period with immediate termination right।
- 4. **Patient data portability clause** — Ozzylife app এ patient নিজের data access করলে confidentiality breach না — এটা brilliant।
- 5. **3-month liability cap** — ১২ মাসের বদলে ৩ মাস, যা startup-friendly।

📋 Action Items — তোমার কন্ট্রাক্টে যা যোগ করা উচিত

#	আইটেম	গুরুত্ব
1	IP Ownership ক্লজ: "Ozzylife HMS platform, codebase, এবং core features সম্পূর্ণরূপে Provider-এর intellectual property"	🔴 Must
2	Anonymized Data ক্লজ: "Provider anonymized, de-identified তথ্য analytics ও platform improvement-এর জন্য ব্যবহার করতে পারবে"	🔴 Must
3	Price Escalation: নবায়নের সময় মূল্য সমন্বয়ের অধিকার (সর্বোচ্চ ১০%, ৬০ দিন নোটিশ)	🟡 Important
4	Force Majeure: প্রাকৃতিক দুর্যোগ, pandemic, third-party outage এর জন্য দায়মুক্তি	🟡 Important
5	"Suspend" এর সংজ্ঞা: পেয়েন্ট না দিলে exactly কী হবে (login disabled, data intact কিন্তু export only)	🟡 Important
6	SLA non-penalty clause: Uptime miss হলে কোনো financial compensation নেই, explicitly বলা	🟢 Nice-to-have

7	Governing Law ও Dispute: বাংলাদেশের আইন, Dhaka Arbitration Center	● Nice-to-have
8	Acceptable Use Policy: ক্লায়েন্ট সিস্টেম দিয়ে অবৈধ কাজ করলে Provider দায়মুক্ত	● Nice-to-have



Hospital Owner Draft (A) vs তোমার Draft (B/C) — চূড়ান্ত রায়

Hospital Owner-এর ড্রাফট একদম গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ:

- সেটা একটা **on-premise software vendor** এর জন্য লেখা, SaaS + ecosystem এর জন্য না।
- কাস্টম ফিচারের IP ক্লায়েন্টকে দিয়ে দিচ্ছে — তুমি multi-tenant SaaS চালাতে পারবে না।
- পেমেন্ট না দিলেও সিস্টেম চালু রাখতে বলছে — financially unsustainable।
- "সব ডেটার একক মালিক হাসপাতাল" — তোমার patient ecosystem মারা যাবে।

তোমার ড্রাফট (B/C) অনেক ভালো, ঠিক path-এ আছ। উপরের ৮টা item যোগ করলে এটা industry-standard SaaS agreement হয়ে যাবে।

[!TIP] হাসপাতালের মালিককে negotiate করার সময় বল: "আপনার প্রশাসনিক ও আর্থিক ডেটা ১০০% আপনার, কিন্তু রোগীর medical record রোগীর — এটা আন্তর্জাতিক মানদণ্ড (HIPAA, GDPR equivalent)। আমরা আপনার data hostage করছি না, বরং রোগীর privacy protect করছি।" — এই angle-এ গেলে হাসপাতাল মালিকও মানবে।